# Contraexamen: Lucila Salas

**Testigo:** Lucila Salas (testigo de la llamada al 911) · **Litigante:** Abogado Defensor · Metodología Baytelman & Duce

***«Una mirada borrosa a la distancia no puede condenar a un inocente»***

**Reglas de ejecución en sala. Tono:** respetuoso pero inquisitivo y firme. **Estrategia:** desarmar la nitidez de lo que afirma haber visto demostrando que miró de noche, de lejos, a través de una ventana, que padece **miopía no corregida** (probado con su propio posteo en la red social X) y que dudó al momento de identificar al sospechoso. Preguntas cerradas, un solo hecho por pregunta.

## CAPÍTULO I · CONDICIONES DEFICIENTES DE PERCEPCIÓN SENSORIAL

**Acredita: PF 1.1 y PF 1.2** (*Lucila Salas observó la escena a las 03:00 a.m. desde la ventana de un primer piso, con luz nocturna escasa y a una distancia que impedía ver rasgos faciales con nitidez*).

**1** ☐ Señora Lucila Salas, la madrugada del 20 de julio de 2025 usted se encontraba en el interior de su departamento en calle Argensola, ¿correcto?

**2** ☐ Su departamento está ubicado en un **primer piso**, ¿verdad?

**3** ☐ Eran aproximadamente las 03:00 de la madrugada, ¿cierto?

**4** ☐ A esa hora de la noche, la iluminación artificial en la calle era tenue y escasa, ¿sí o no?

**5** ☐ Usted observó la secuencia a través del vidrio de la ventana de su departamento, ¿correcto?

**6** ☐ La persona que vio en la calle se encontraba a más de 15 metros de distancia de su ventana, ¿verdad?

**7** ☐ Desde esa altura, de noche y a esa distancia, usted no podía distinguir el color exacto de los ojos de la persona, ¿correcto?

**8** ☐ Tampoco podía apreciar cicatrices ni rasgos faciales finos a través del vidrio, ¿sí o no?

## CAPÍTULO II · IMPUGNACIÓN DE LA CAPACIDAD VISUAL (POSTEO EN RED SOCIAL X)

**Acredita: PF 1.3** (*Lucila padece miopía —defecto óptico que borra la visión lejana— y la noche del hecho no llevaba puestos sus anteojos ni lentes de contacto, conforme a su propia admisión pública en la red social X*).

**9** ☐ Señora Salas, para enfocar los objetos que están a cierta distancia, la vista humana requiere una agudeza visual óptima, ¿correcto?

**10** ☐ Usted es usuaria activa de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), ¿verdad?

**11** ☐ En su cuenta personal de esa red social, usted suele compartir aspectos de su vida cotidiana, ¿cierto?

---

**12** ☐ Pocos días antes de este hecho, usted realizó una publicación pública en la red social X refiriéndose a su salud visual, ¿correcto?

---

**PASO A PASO: EXHIBICIÓN DEL POSTEO DE X EN SALA**

**PASO 1 · ACREDITACIÓN PREVIA**

**ABOGADO** Señora Salas, ¿su cuenta en la red social X es `@LucilaSalas` [o usuario registrado]?

**TESTIGO** *Sí, esa es mi cuenta.*

**ABOGADO** ¿Usted publicó en esa cuenta un mensaje relatando que por el estudio y el trabajo en comercio le diagnosticaron miopía?

**TESTIGO** *...Sí, puse algo de eso.*

**PASO 2 · PETICIÓN AL TRIBUNAL**

**ABOGADO** Señor Presidente, con fundamento en las reglas de contradicción y control de la prueba, solicito autorización para exhibir a la testigo y al Tribunal la impresión certificada del posteo en la red social X (*Documento/Imagen de fojas 27193*).

*(El Juez autoriza. Le muestras primero la copia impresa al Fiscal para su control).*

**PASO 3 · CONFRONTACIÓN EN EL ESTRADO**

*(Te acercas al estrado y le entregas la captura impresa a la testigo).*

**ABOGADO** Señora Salas, mire la pantalla / impresión que le acabo de entregar.

**ABOGADO** Reconoce allí el logo de la red social X, su nombre de usuario y su foto de perfil, ¿correcto?

**ABOGADO** Por favor, lea en voz alta para los señores Jueces el texto que usted misma escribió en esa publicación.

**TESTIGO** *(Lee en voz alta, apenada)*: “Tanto estudiar y trabajar en el comercio al final me dio miopía leve, voy a tener que empezar a usar lentes...”

**ABOGADO** Gracias. Y lea el comentario del especialista adjunto a su publicación.

**TESTIGO** *(Lee en voz alta)*: “La miopía es un error de enfoque donde la luz cae delante de la retina: hace que los objetos cercanos se vean claros, pero los objetos lejanos se vean borrosos...”

**PASO 4 · ESTOCADA DE LA CAPACIDAD VISUAL**

**ABOGADO** Señora Salas, la miopía hace que los objetos lejanos se vean **borrosos**, ¿correcto?

**ABOGADO** A las 03:00 de la mañana del 20 de julio de 2025, cuando miró por la ventana del primer piso, **usted no llevaba puestos anteojos recetados**, ¿sí o no?

**ABOGADO** Tampoco llevaba puestos lentes de contacto, ¿verdad?

**ABOGADO** Estaba mirando a 15 metros de distancia, de noche, sin sus anteojos para la miopía, ¿correcto?

## CAPÍTULO III · CONTRADICCIÓN EN LA LLAMADA AL 911 (PLURAL VS. SINGULAR)

**Acredita: PF 1.4** (*En la llamada de emergencia original de las 03:04 hs, la testigo reportó la presencia de "sujetos" en plural, contradiciendo la acusación de un autor solitario*).

**13** ☐ Cuando usted observó los movimientos en la calle, llamó a la central de emergencias 911 a las 03:04 hs, ¿correcto?

**14** ☐ En la grabación oficial de esa llamada, usted le dijo a la operadora: *"Hay **sujetos** en la puerta"*, ¿verdad?

**15** ☐ Utilizó la palabra "sujetos", en plural, ¿cierto?

**16** ☐ Reportó a la policía que había más de una persona en el lugar, ¿sí o no?

**17** ☐ Sin embargo, en esta sala la Fiscalía acusa a un solo hombre actuando en solitario, ¿correcto?

## CAPÍTULO IV · INMUNIZACIÓN Y DUDA EN LA RUEDA DE RECONOCIMIENTO

**Acredita: PF 1.5** (*Lucila Salas no pudo identificar con certeza a Darío Flores en la Rueda de Personas; confundió al imputado con su hermano y admitió ante el Fiscal solo un 70% de seguridad*).

**18** ☐ Señora Salas, el 25 de julio de 2025 usted fue citada por la Fiscalía para participar de una Rueda de Reconocimiento de Personas, ¿correcto?

**19** ☐ Le colocaron en hilera a cinco personas con características físicas similares, ¿verdad?

**20** ☐ Al mirar a los integrantes de la rueda, usted **no pudo señalar de forma inmediata a Darío Flores**, ¿cierto?

**21** ☐ De hecho, usted dudó entre el sujeto Número 3 y el sujeto Número 5, ¿sí o no?

**22** ☐ El sujeto Número 3 era el hermano de Darío Flores, ¿correcto?

**23** ☐ Y cuando el Fiscal le preguntó qué tan segura estaba de su señalamiento, usted admitió textualmente que solo estaba segura en un **7 sobre 10**, ¿verdad?

**24** ☐ Tuvo un 30% de duda razonable frente al propio Fiscal del caso, ¿sí o no?

**25** ☐ No más preguntas, Señoría.

**RESUMEN DE IMPACTO TÉCNICO EN SALA**

1. **Pauta Baytelman & Duce:** inicia destruyendo el ángulo de visión y la luz, ataca frontalmente el defecto óptico no corregido con la prueba digital de la red social X y remata demostrando que en el 911 habló de “sujetos” en plural y que en la Rueda de Reconocimiento tuvo un 30% de duda explícita al confundirlo con el hermano.
2. **Exhibición:** cumple la acreditación de evidencia digital frente al Tribunal, haciendo que la propia testigo lea su posteo en voz alta y admita su miopía lejana.